

V. 감사지적사항

제 목 : 보증심사 소홀

처분대상자 : ① ■■■■
(관련인) ② ■■■■
③ ■■■■

처분종류 : ① 주 의
② 주 의
③ 주 의

위 관련인은 '16.10.04. ■■■지점에서 (주)■■■■■■■■(대표이사 ■■■■■)에 시설자금 보증 595백만원 및 892.5백만원을 신규보증 취급하였고 '16.10.24. 조건변경 업무를 처리하였습니다.

「유망창업기업 성장지원 프로그램 운용기준」에 따르면 타인의 사업을 승계하여 승계 前 사업과 동종의 사업을 계속하는 기업은 승계 前 기업을 기준으로 '사업개시일'을 적용하여야 합니다.

또한, 「중소기업창업 지원법 시행규칙」 제2조(사업분리의 요건)에도 사업의 일부를 분리하여 해당 기업의 임직원 등이 사업을 개시하는 경우에는 별도의 사업 분리에 관한 계약을 체결하고 중소기업을 새롭게 창업하는 효과가 있는 경우를 제외하고는 창업기업으로 인정하지 않습니다.

그리고, 「창업기업에 대한 연대보증 일보면제 업무처리방법」에 따라 신청기업이 동일한 업종을 영위하는 승계 前 기업 또는 관계기업이 신·기보보증을 이용 중인 경우에는 심사체크리스트 상 대상기업에 해당되지 않기 때문에 대표이사의 연대입보 면제 프로그램 적용이 불가합니다.

한편, 신청기업이 사업을 분리하기 前 기업인 (주)●●●●●●은 '11.04.28. 자동차부품 제조업을 목적으로 설립되어 수차례에 걸친 대표이사 변경 후 '14.05.27.부터 ■■■■■,①①①이 각자 대표이사로 취임하여 영업활동 전개한 중소기업으로 '15.01월부터 자가사업장 권리침해 등 부실사유 발생이 반복되다가 '17.01월 ●●에서 최종 부실처리된 기업입니다.

신청기업은 '16.05.10. (주)●●●●●●을 퇴임한 대표이사 ■■■■■에 의하여 '16.05.18. 동일 장소에서 사업장 및 생산설비 입차하여 자동차사업 부문 제조인력과 동일거래처를 승계한 후 설립된 법인기업입니다.

그런데, 유관기관의 조사에 따르면 대표이사 ■■■■■가 (주)●●●●●●에 근무할 당시 각자 대표이사 및 주식지분 40%인 최대주주로서 법인채무에 연대입보하고 물상담보 제공한

사실로 볼 때 (주)●●●●●의 경영과 무관치 아니함에도 전문경영인으로 분류하여 양사간 관계성이 없는 것으로 심사하는 등 관계기업 여부에 대한 검토가 없었습니다.

또한, 자동차사업부문을 분리하여 종전과 동일한 업종을 영위하고 있음에도 별도의 사업 분리의 계약 체결과 중소기업을 새롭게 창업하는 효과 여부 등 사업 분리 요건 충족에 대한 면밀한 검토가 없었고,

보증신청 할 때 (주)●●●●●은 ●●의 보증을 이용하고 있는 기업으로 입보면제 프로그램을 적용할 수 있는 대상기업 여부에 대한 종합적인 검토없이 대표이사 입보면제 프로그램을 적용하였습니다.

그리고 '16.10.24. 조건변경업무를 처리할 때 대표이사 ○○○○○가 사임한 사실을 파악하지 못한 상태에서 조건변경신청서 등을 청구하지 아니한 채 관련 업무를 처리하였습니다.

이에 대하여 관련인은 경위서를 통해서 승계란 「신용조사서 및 조사방법 운용」에 따라 실제경영자를 기준으로 '개인기업을 직계 존·비속 등으로 부터 별다른 대가의 지불 없이 경영을 이어받는 것'으로 정의하는 바, 신청기업은 (주)●●●●●을 승계한 기업이 아님을 주장하고 있습니다.

또한, 위에서 기술한 승계의 정의를 바탕으로 제조인력과 관련하여 당시 주●●●●●이 자동차부품 사업을 정리함에 따라 신청기업에서 해당 인력을 단순히 신규 채용한 것으로 판단하였고 주요거래처 관련하여 사업을 인수할 때 인수자측이 거래처를 넘겨받는 것은 업계의 일반적 관행임을 주장하고 있습니다.

그리고, 공장부지와 관련하여 동 부지는 (주)●●●●● 법인소유가 아닌 실제경영자 ○○○ 소유였던 부지를 신청기업에서 정식 매입한 것으로 조사된 사항이고 조건변경 업무를 처리할 때 조건변경신청서 등을 청구하지 못한 점은 인정하나 대표이사 사임일 '16.10.10.인 반면 변경등기 일자는 '17.04.04.로 관련 사실을 파악하기는 어려웠으며,

부실발생 후 '투명경영의무 미이행'을 사유로 ○○○○○를 연대보증인으로 전산 등록하고 채무관계자로 규제하였는 바, 대표이사 입보면제에 따른 문제점이 해소된 효과가 있음을 주장하고 있습니다.

판단컨대, 승계의 핵심 개념은 별다른 대가의 지불 없이 경영을 이어 받는 것으로 양사간 동일한 업종을 영위한 사실이 있음에도 보증심사 때 자동차사업 부문의 분리가 합당한 대가를 지불하고 별도의 사업분리에 관한 계약을 체결하였는지 여부 등 사업 분리 요건에 대한 검토가 없었고,

양사 간 경영진의 구성과 주식지분의 분포, 각자 대표이사 ○○○○의 개인사업자 공장 부지는 대출채무와 함께 인수하고 본건 시설자금보증을 신청한 사실이 있음에도 정식매매로 볼 수 있는 근거와 양사간 관계기업 여부에 대한 면밀한 검토없이 입보면제 프로그램을 적용한 것은 보증취급의 타당성이 결여된 업무처리이며,

'투명경영이행 약정서'에 따라 채무관계자로 규제하여 문제점이 해소된 것임을 주장

하고 있으나 관련인은 경위서를 통해 대표이사의 변경은 실제와 달리 서류상 변경일 뿐임을 주장하고 있는 바,

향후 ㉡㉡㉡가 대표이사를 사임한 사실이 「창업기업에 대한 연대보증 입보면제 업무 처리방법」에서 정하는 경영탈퇴에 해당되지는 여부가 불투명하여 구상금청구소 등에서 승소가능성을 담보할 수 없는 점을 감안할 때 경위서의 주장은 수용하기 어렵습니다.

다만, 대표이사 ㉡㉡㉡의 사임일은 '16.10.10.이나 변경등기 일자가 '17.04.04.로 조건 변경업무를 처리할 때 대표이사직 사임 사실을 파악하기 어려웠던 점은 수용할 수 있습니다.

따라서, 관련인 전원은 신청기업이 새롭게 창업하는 효과가 부족한 非 진성창업기업 또는 관계기업으로 의문시 됨에도 진성창업 여부 등에 대한 보증심사를 소홀히 한 채 대표이사 입보면제 프로그램을 잘못 적용한 책임을 물어 「주의」 처분합니다.